

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1339/2530

นางนวล ผุยอุทา

โจทก์

นางสุข ทรงอาจ

จำเลย

นางนวล ผุยอุทา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จำเลยฎีกาและขอทุเลาการบังคับแต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยได้ขายที่พิพาทให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ท้ายคำร้องโดยบุคคลภายนอกทราบดีว่าที่พิพาทกำลังมีคดีอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ เป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและฉ้อฉลโจทก์การที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หากศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโจทก์จะไม่ได้รับที่ดินพิพาท โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทุเลาการบังคับแก่จำเลยและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวประโยชน์ของโจทก์ไว้ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาต่อไป โดยห้ามจำเลยจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินพิพาทอีกต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2115 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้แก่โจทก์เป็นเนื้อที่ 12 ไร่ หากจำเลยไม่แบ่งที่ดินให้โจทก์ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 51,62)

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินทราบ(อันดับ 71)

ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งศาลฎีกาให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบ้านไผ่ ทราบแล้ว (อันดับ 74)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 75)

คำสั่ง

คำร้อง ของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วได้ความว่าจำเลยขายที่พิพาทให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วจึงไม่มีกรณีที่ขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ได้ตามคำร้อง ส่วนที่ขอให้เพิกถอนการทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกานั้น เมื่อปรากฏว่าจำเลยได้ขายที่พิพาทไปแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ขอเพิกถอนคำสั่งทุเลาการบังคับอีกเช่นกัน ให้ยกคำร้อง

คำร้อง ของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วได้ความว่าจำเลยขายที่พิพาทให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วจึงไม่มีกรณีที่ขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ได้ตามคำร้อง ส่วนที่ขอให้เพิกถอนการทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกานั้น เมื่อปรากฏว่า

จำเลยได้ขายที่พิพาทไปแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ จะเพิกถอนคำสั่งทุเลาการบังคับอีกเช่น
กัน ให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>